

עיון ברשימת שמות שהוכנו לצורך כיבוד בבית הכנסת וברשימת מנות שהוכנו לצורך סעודות שבת או יום טוב (נדפס בגליון אהלי שבת 17)

מתוך הרשימה. [ב]. גזירה שמא יבוא לקרוא בשטרי הדיוטות.

גזירה שמא ימחוק

ב. והנה לענין הגזירה שאסרו חז"ל שמא ימחוק, מצינו בפוסקים כמה אופנים שבהם אין גזירה זו קיימת:

[א]. כאשר שני אנשים מעיינים ביחד ברשימה לא חששו חז"ל שמא ימחוק מכיון שאם יבוא האחד למחוק יזכירנו חברו שלא לעשות כן¹.

[ב]. ונראה שה"ה אם אדם יעמיד על עצמו שומר ויאמר לו תן דעתך עלי שלא אמחק, הרי זה מותר².

[ג]. אם המעיין ברשימה הוא אדם שאינו רשאי למחוק שמות מהרשימה לא גזרו בו שמא ימחוק³. וראה הערה⁴.

א. במשנה שבת דף קמ"ח ע"ב איתא מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב, והיינו שאדם שהכין לו מערב שבת רשימה של אורחים שהוא מעוניין להזמין אליו לסעודה, וכן אם הכין רשימה של מנות שונות שרצונו להגיש לאורחים, אסור לעיין ברשימות אלו בשבת. ואמרו על זה בגמרא מאי טעמא רב ביבי אמר גזרה שמא ימחוק, והיינו דחוששים שמא ימלך שלא להזמין אחד מהאורחים או שלא להגיש אחת מהמנות ויבוא למחוק מהרשימה. אביי אמר גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות.

ומעתה יש לברר האם מותר לאדם לעיין ברשימה של שמות או מנות שהכין מערב שבת, כגון רשימה של אנשים שעומדים לכבדם בבית הכנסת, או אשה שהכנה רשימה של מנות לצורך הסעודות, ויש לדון בזה מצד שני החששות הנ"ל: [א]. גזירה שמא ימחוק

הגזירה שמא יטה, וכתב ג' טעמים להא דכתיבה זו מהניא שלא לחוש לשמא יטה, והטעם העיקרי שכתב בתחילה הוא משום שמדביק את הפתק שכתוב בו שבת היום על הבורג שעל ידו עושים את ההטיה במנורת הנפט, וזה לא שייך בנידו"ד, ואף ששאר הטעמים [דאפשר שכיון שרואה את האיסור כנגד עיניו הוי כמו שהתירו לקרוא פרק במה מדליקין, א"נ דהוי כעין מעמיד שומר] שייכי בנידו"ד, מ"מ לא נראה שהבה"ל היה סומך על טעמים אלו ללא הטעם הראשון, גם אפשר שכתב עצה זו כצירוף לטעמים נוספים שהאריך בהם לענין מנורת נפט.

גם אין לדון ולומר שבזמננו אין בני אדם רגילים למחוק את הכתב בצורה שלא יהיה ניכר כלל ויחשב מחיקה, אלא רק מעבירים קו על גבי הכתב [ולגבי העברת קו כזה נראה שאינו בגדר מחיקה כיון שהכתב ניכר, אלא הוא בגדר איסור כתיבת קו בעלמא שהיא אסורה מדרבנן, עיין אורח"ש פט"ו סמ"ח], וא"כ אפשר דאין לגזור שמא יעביר קו דהוי גזירה לגזירה, זה אינו דסו"ס שייך בזמננו ענין מחיקה גמורה ולא פלוג רבנן [ואפשר

¹ מוקד הדין ברשב"א דף קמ"ט וטעמו דכיון שהגמ' שם דימתה הק גזירה דשמא ימחוק לגזירה דאין קורין לאור הנר שמא יטה, לכן כשם שנתבאר דבהק גזירה דשמא יטה מותרים שני אנשים לקרות יחד הואיל ומדכרי אהדדי, ה"ה בהק גזירה דשמא ימחוק, וכן כתב לדינא הפמ"ג סי' ש"ז בא"א ס"ק י"ז.

² טעם ההיתר לפי האמור בהערה הקודמת שיש ללמוד היתר להק גזירה דשמא ימחוק מההיתר הנאמר על גזירה שמא יטה, א"כ כיון שבשו"ע סי' ער"ה ס"ג התיר לקרות לאור הנר ע"י העמדת שומר נראה דה"ה לענין הגזירה דשמא ימחוק.

³ עיין מג"א סי' ש"ז ס"ק ט"ז שכתב דאם המעיין ברשימה הוא שמש שנשלח להזמין את האורחים אין בו גזירה שמא ימחוק כיון שאינו רשאי למחוק מבלי רשות בעל הבית.

⁴ האם מהני לכתוב בראש הדף "שבת היום ואסור למחוק" - נראה דלענין חשש זה של שמא ימחוק אין להקל אף אם יכתוב בראש הדף את התיבות "שבת היום ואסור למחוק", והטעם משום שבבה"ל סי' ער"ה ד"ה לאור כתב עצה כעין זו לגבי

[ד]. בימי ראש השנה שהם ימי דין אפשר שיש מקום להקל יותר בגזירה שמא ימחוק, וראה הערה¹.

גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות

ד. לעניין החשש הנוסף של גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות כתבו הפוסקים שיש להקל כאשר הרשימה עוסקת בדבר מצוה¹.

העולה מכל הנ"ל:

[א]. עיון ברשימת שמות - אדם שהכין רשימה של שמות אנשים אשר הוא מעוניין לכבדם בעליה לתורה וכדומה אסור לעיין ברשימה זו בשבת וביום טוב מחשש שמא ימחוק שם אחד מהרשימה. וגם גבאי בית הכנסת שניתנה לו רשימה זו אסור לעיין בה, מכיון שגם הוא ראוי למחוק שם מהרשימה.

[ב]. אמנם אם יעינו שני אנשים יחד ברשימה או שיעמיד שומר על עצמו שישגיח עליו שלא ימחק הרי זה מותר [ולא סגי בזה שעומדים אנשים לידו אלא צריך להעמידם כשומר].

[ג]. אם נמסרה הרשימה לאדם שאינו מוסמך למחוק מהרשימה הזו מותר לו לעיין בה, דאין בזה חשש שמא

ימחק וכדלעיל אות ב' [ג] וגם אין בזה גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות כיון דמיירי בדבר מצוה.

[ד]. לענין עיון ברשימות אלו ביום הכיפורים ובראש השנה עיין מש"כ לעיל אות ב' [ד].

[ה]. עיון ברשימת מנות - אשה שהכילה רשימת מנות לצורך סעודות שבת או יו"ט אסורה לעיין בה שמא תמחק מנה אחת מהרשימה. ואם יעיין עמה אדם נוסף או שתעמיד עליה שומר שישגיח שלא תמחק או שיעיין ברשימה אדם שאינו מוסמך למחוק [כגון אחד הילדים או אחד האורחים] הרי זה מותר, משום שבאופנים אלו לא גזרו שמא ימחק.

ועיין לעיל אות ב' [ד] לענין עיון ברשימת מנות בסעודות ראש השנה.

ואין בזה גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות משום שסעודת השבת ויו"ט נחשבות דבר מצוה לענין גזירה זו וכדלעיל הערה ו'.

שומר לא מהני] לא אמרינן שחז"ל התירו כאשר אימת יום הדין עליו, ועפ"י תירץ את קושיית הקבא דקשייתא סי' ע"ט אמאי אמרינן בגמ' ר"ה דף ל' ע"א דבמקום שאין בית דין אין תוקעין ביום הכיפורים דיובל, ואמאי לא אמרינן שאימת יום הכיפורים עליו, ולפי כל הנ"ל א"ש].

והנה למאי דדימו הפוסקים חשש שמא ימחוק לחשש שמא יטה אפשר דה"ה שלענין קריאה ברשימת אורחים ומנות לא נחוש לשמא ימחוק כיון שאימת יום הדין עליו.

¹ עיין מג"א סי' ש"ז ס"ק ט"ז שברשימה של סעודת מצוה לא גזרו שמא יבוא לקרות בשטרי הדיוטות, וציין גם לס' ש"ו סי"ב דגם ענין שהוא צרכי רבים חשיב כדבר מצוה לענין נידון זה. ועיין בספר תוספת שבת ובמחצית השקל ולבושי שרד על המג"א הנ"ל שכתבו שהגמרא שאסרה רשימת אורחים ומנות איירי בסעודת מריעות [כלשון השו"ע זימן אורחים והכין להם מגדים], ומשמע מדבריהם דעצם סעודת שבת ויו"ט חשיבא סעודת מצוה ואין בה גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות [ואף שלענין היתר שבות דשבות במקום מצוה כתב המשנ"ב בסי' שכ"ס ס"ק ס' דרך המנה העיקרית נחשבת מצוה לענין זה, מ"מ לענין גזירת שטרי הדיוטות נראה שכל המנות חשיבי דבר מצוה].

שיש לדון דהעברת קו על גבי תיבה על מנת לסמן שהיא מחוקה חמירא טפי מהעברת קו בעלמא [שעליה כתב המשנ"ב סי' ש"מ ס"ק כ"ד דלא חשיב כתב כלל ואין בה איסור תורה], אלא אפשר שקו זה יחשב כעין עשיית רישום או סימניה שדינו ככתב, וצ"ע].

² במשנה שבת דף י"א איתא שהתנינוקות קורין לאור הנר ואין בהם חשש שמא יטה מפני שאימת רבן עליהן, ולמד מזה בספר התרומה שמכאן נהגו אינשי לקרא ביום הכיפורים בסידורים מפני שאימת יום הכיפורים על כל אדם, ומובא בספר חוט שני [שבת ח"ד עמ' פ"ד] דמטו בשם החזון איש שמא"ט מותר גם ללמוד בליל יום הכיפורים לאור הנר, ועוד מטו שם משמו דגם בראש השנה אמרינן כן שאימת יום הדין עליו עכ"ד. [ועיין בספר חוט שני הלכות ר"ה עמ' פ"ח שהביא בשם חכם א' לתרץ אמאי גזרו שלא לתקוע בר"ה שחל בשבת מחשש שמא ילך אצל הבקי, נימא שאימת יום הדין עליו, וכתב דהטעם שבאופן זה שמצוות היום היא המטרידה אותו לא אמרינן שאימת יום הדין תמנע אותו מעבירה, ובשם הגרי"ז זצ"ל הביא שם שרק לענין גזירה שמא יטה שנאמרו בה כמה היתרים אחרים כגון שומר וכיוצא, אמרינן שה"נ אימת יום הדין גם היא נחשבת שמירה, אבל בשאר גזירות שלא מצינו בהן היתרים כלל [ואפילו